

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 771/2531 นาย ประภัสร์ แสงสุริ ฉาย กับพวก โจทก์
บริษัท ไทย ประ สหิธิ ประกันภัย จำกัด จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 865, มาตรา 866

ป. ซึ่งรู้ตัวดีว่าตนเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษและเคยเข้ารับการตรวจรักษา
ตัวที่โรงพยาบาลมาก่อน ได้ขอเอาประกันชีวิตต่อจำเลย ตัวแทนผู้หาประกันของ
จำเลยจัดให้แพทย์มาตรวจร่างกายของ ป. เพื่อทำรายงานให้จำเลยประกอบการ
พิจารณาว่าจะรับประกันชีวิต ป. หรือไม่ เช่นนี้แพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ ป. ไม่ใช่
ตัวแทนของจำเลย จะถือว่าจำเลยผู้รับประกันภัยทราบว่ป. เคยตรวจและรักษาโรค
ต่าง ๆ มาก่อนเช่นเดียวกับแพทย์ผู้ตรวจร่างกายของ ป. ไม่ได้ เมื่อ ป. ปิดบังข้อเท็จ
จริงเกี่ยวกับสุขภาพสัญญาประกันชีวิตระหว่าง ป. กับจำเลยตกเป็นโมฆียะ จำเลย
บอกล้างสัญญาดังกล่าวได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยได้รับประกันชีวิตนางประจวบไว้มีกำหนด 10ปีเริ่มตั้งแต่วันที่
10 กันยายน 2521 จำนวนเงินประกันภัย 50,000บาท ต่อมานางประจวบผู้เอา
ประกันภัยถึงแก่กรรม โจทก์ทั้งสองผู้รับประกันภัยเรียกร้องให้จำเลยจ่ายเงินตามข้อ
กำหนดในกรมธรรม์ประกันชีวิต แต่จำเลยปฏิเสธอ้างว่าผู้เอาประกันภัยปกปิดความ
จริงในขณะที่ทำสัญญาประกันชีวิต จำเลยบอกล้างสัญญาประกันชีวิตดังกล่าวแล้ว แต่

การบอกกล่าวโมฆียะกรรมของจำเลยไม่ชอบเพราะตัวแทนของจำเลยหรือจำเลยทราบมาก่อนทำสัญญาประกันชีวิตแล้วนางประจวบเคยให้แพทย์ตรวจรักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ มาก่อน จำเลยยังขึ้นทำสัญญาประกันชีวิตด้วยจำเลยบอกกล่าวสัญญาเมื่อสิทธิในการล้งระงับแล้ว ขอให้จำเลยชำระเงินตามสัญญาประกันชีวิตพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า นางประจวบปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพสัญญาประกันชีวิตตกเป็นโมฆียะ จำเลยบอกกล่าวสัญญาโดยชอบแล้วจำเลยหรือตัวแทนไม่เคยทราบมาก่อนว่านางประจวบเคยป่วยและรับการรักษาจากแพทย์มาก่อน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 50,000 บาทแก่โจทก์ทั้งสองพร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า นางประจวบรู้ตัวดีว่าตนเป็นโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษ ได้รับการตรวจและรักษาตัวที่โรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2520 และรักษาตัวเรื่อยมาครั้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2521 นางประจวบทำสัญญาประกันชีวิตไว้กับจำเลยโดยปกปิดข้อความจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตนดังกล่าว แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่า

ที่โจทก์ทั้งสองฎีกาว่าแพทย์หญิงชมชื่นเป็นแพทย์ที่จำเลยจัดหามาให้ตรวจร่างกายนางประจวบเพื่อทำรายงานประวัติสุขภาพตามเอกสารหมายเลข ป.ล.2 นั้น เคย

ตรวจรักษานางประจวบมาก่อน ย่อมถือได้ว่าจำเลยทราบมาก่อนว่านางประจวบเคยป่วยและรักษาตัวจึงถือไม่ได้ว่านางประจวบปิดบังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุขภาพของตน ทั้งจำเลยหาได้ถือเรื่องสุขภาพของนางประจวบเป็นเรื่องสำคัญ เพราะแพทย์หญิง ชมชื่นมิได้ตรวจร่างกายนางประจวบอย่างละเอียดถี่ถ้วน นั้น เห็นว่า แพทย์หญิง ชมชื่นเป็นเพียงแพทย์ที่นางสาวสัตยาตัวแทนของจำเลยจัดหามาตรวจร่างกายนางประจวบเพื่อทำรายงานเอกสารหมาย ป.ล.2 เพื่อให้จำเลยประกอบการพิจารณาว่าจะรับประกันชีวิตนางประจวบหรือไม่เท่านั้น ไม่ใช่ตัวแทนของจำเลย ดังนั้นจะถือว่าจำเลยทราบว่านางประจวบเคยตรวจและรักษาโรคต่างๆ มาก่อน เช่นเดียวกับแพทย์หญิงชมชื่นย่อมไม่ได้ ทั้งจะฟังว่าจำเลยมิได้ถือเรื่องสุขภาพของนางประจวบเป็นเรื่องสำคัญหาได้ไม่

พิพากษายืน.

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>